

"A. M. C/ D. C. M. S/ INCIDENTE AUMENTO CUOTA ALIMENTARIA" -

Expte. N° 9354

ACUERDO:

En la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, a los diecisiete días del mes de octubre del año dos mil veinticinco reunidos los integrantes de este Tribunal asistidos por el Secretario autorizante, para conocer el recurso de inaplicabilidad de ley deducido en fecha 22/4/2025 en las actuaciones: **"A. M. C/ D. C. M. S/ INCIDENTE AUMENTO CUOTA ALIMENTARIA" -** Expte. N° 9354, respecto de la resolución de la Sala Civil y Comercial de la Cámara de Apelaciones de Concepción del Uruguay dictada en fecha 4/4/2025. Se practicó el sorteo de ley resultando que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Sra. Vocal Gisela N. Schumacher, Sr. Vocal Carlos Federico Tepsich y Sr. Vocal Leonardo Portela.

Estudiados los autos, la Sala se planteó la siguiente cuestión: ¿qué corresponde resolver respecto del recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto?

A LA CUESTIÓN PROPUESTA LA SRA. VOCAL GISELA N. SCHUMACHER DIJO:

1.- M. A., en representación de su hijo menor de edad T. D. A., promovió incidente de aumento de prestación alimentaria y modificación del régimen de comunicación, contra C. M. D., progenitor del niño (presentación del 6/5/2024, 18:59 horas).

Relató que en fecha 12/3/2019 se homologó el acuerdo "A. M. s/ homologación de convenio", N° 12400/C-J2, que han pasado 5 años desde ese momento, que el niño tiene siete años de edad, y la crianza está a su exclusivo cargo.

Dijo que por el régimen de comunicación acordado hace 5 años, el cual el demandado se niega a modificar, el tiempo de cuidado del progenitor del niño es miércoles y viernes a partir del fin del horario escolar y reintegro del niño a las 20:00 horas al hogar materno, y cada 15 días los domingos retira al niño a las 11:00 horas y lo restituye a las 19:00 horas al hogar materno.

Expresó que los \$ 22.000 que percibe según lo acordado oportunamente en el convenio homologado no le alcanzan para satisfacer las necesidades de su hijo.

2.- M. C. D. se presentó y contestó el traslado del incidente (20/8/2024, 22:44 horas).

Expresó que las prestaciones convenidas en el acuerdo homologado han sido periódicamente aumentadas por su voluntad, respecto de las cuales la actora siempre se negó a otorgar los recibos, limitándose a suscribir los mismos solo en cuanto a los montos acordados.

Manifestó acerca de los cada vez más menguados ingresos de su parte e imposibilidad de cumplimiento de lo solicitado. Dio por cierto que se encuentra inscripto como monotributista categoría A, desempeñando su actividad

"A. M. C/ D. C. M. S/ INCIDENTE AUMENTO CUOTA ALIMENTARIA" -

Expte. N° 9354

como transportista dentro de la ciudad.

Afirmó que la actora es una persona joven, absolutamente capacitada para procurarse sus propios ingresos y de esa manera aportar conjuntamente con su parte a la manutención de su hijo en común. Señaló que la actora omitió deliberadamente expresar que además de los ingresos que ella percibe como docente, también se dedica a la realización de otras actividades.

Relacionó que es equitativo que los mayores requerimientos para la crianza sean soportados por ambos; y que la cuota debe establecerse con relación a las posibilidades del demandado y la necesaria contribución del otro progenitor.

3.- La sentencia de primera instancia fue dictada en forma oral en la audiencia celebrada en fecha 23/8/2024.

La decisión hizo lugar al incidente articulado, fijó como cuota alimentaria en favor del niño y a cargo del progenitor la suma equivalente al total de la canasta de crianza, importe que se actualizará conforme ese índice, impuso las costas a cargo del demandado, y reguló honorarios profesionales.

4.- Apeló el demandado (recurso deducido en forma oral en audiencia, y expresión de agravios presentada el 31/8/2024, 14:06 horas).

5.- La Cámara de Apelaciones de Concepción del Uruguay, Sala Civil y Comercial, hizo lugar al recurso de apelación deducido, revocó la sentencia

recurrida y redujo la cuota alimentaria al 70% del importe correspondiente a la canasta crianza, rechazó el hecho nuevo invocado y el pedido de sanción por temeridad y malicia, e impuso las costas de alzada al alimentante apelante (sentencia del 4/4/2025).

Para así decidir, tuvo en consideración que en fecha 12/9/2019 se fijó una cuota alimentaria de \$5.000, que comenzaría a abonarse en diciembre de 2018; y que dado que la publicación por parte del INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) de los importes de la canasta crianza es posterior a ese momento, destacó que en el mes de diciembre de 2018 dicha suma representaba aproximadamente el 45% del salario mínimo, vital y móvil.

Sostuvo que desde ese momento al presente han transcurrido más de 6 años, habiendo aumentado lógicamente las necesidades que debe afrontar el menor de edad en función de su crecimiento y de las actividades que desarrolla un niño de 8 años, y si bien cabe presumir una importante alteración de los concretos requerimientos del alimentado, el aludido convenio debe considerarse como una pauta de reducida influencia, pero computable, para justipreciar la asistencia del menor de edad, pues dicha estimación fue producto de la autonomía de la voluntad de las partes y nadie mejor que la madre para valorar -en ese momento- la extensión cuantitativa de las necesidades económicas de su hijo en función de la capacidad económica y los ingresos de cada progenitor.

Reveló que la cuota fijada en la sentencia recurrida representaba

"A. M. C/ D. C. M. S/ INCIDENTE AUMENTO CUOTA ALIMENTARIA" -

Expte. N° 9354

-en ese momento- una suma aproximada de 1,66 veces del salario mínimo, vital y móvil.

Enunció pasajes de la pretensión de la actora respecto a alimentos provisorios y la cobertura cautelar de las necesidades urgentes que mencionó en dicha oportunidad (70% del monto equivalente a la canasta crianza), lo que tomó como elemento ponderable para cuantificar las necesidades del menor de edad.

Argumentó ello más la cuota alimentaria originalmente pactada, las acreditadas y presumidas necesidades de alimentación, vestimenta, vivienda, salud, esparcimiento, etcétera, de T., quien tiene 8 años de edad, y el tiempo que el progenitor está al cuidado del niño, corresponde reducir la cuota alimentaria establecida y fijarla en el 70% del importe correspondiente a la canasta de crianza.

Respecto a la solicitud que se aplique la sanción prevista en el artículo 42 del Código Procesal Civil y Comercial, valoró que no se dan las circunstancias para imponer dicho castigo a la parte incidentada por no surgir un actuar de "mala fe" o con el deliberado propósito de obstruir el desenvolvimiento del proceso.

6.- M. A. dedujo recurso de inaplicabilidad de ley (presentación del 22/4/2025, 10:18 horas).

Achacó arbitrariedad en la valoración del *quantum* de la cuota

alimentaria al desconocer el parámetro de la canasta crianza. Consideró que lo afirmado en la sentencia objetada es contrario a la doctrina sentada por este Superior Tribunal de Justicia en la causa "B.V.L c/ R.G.J, R.J.P y S.S.E. s/ alimentos", Expte. N° 8988. Advirtió que el parámetro de la canasta de crianza sirve para fijar un piso y objetivo.

Adujo que el parámetro que la Cámara de Apelaciones tomó en cuenta fueron los 3 días de cuidado al mes por parte del progenitor, para disminuir un 30% la cuota fijada en primera instancia.

Arguyó arbitrariedad en la equiparación de la canasta de crianza con el salario mínimo, vital y móvil. Expresó que la cuota alimentaria no puede determinarse de manera abstracta o con base exclusiva en indicadores generales.

Entendió que el *tiempo de disposición* no fue observado, que es el tiempo ostensiblemente disponible velado por una pseudolibertad de uso particular que verdaderamente no es.

Refirió que el valor económico de las tareas de cuidado personal se justifica por el esfuerzo físico y mental, el tiempo real dedicado y el tiempo de disposición.

Objetó la valoración del acuerdo homologado, pues no es posible utilizar un convenio efectuado cuando el niño tenía 2 años de edad, y ahora cuenta con 8. Indicó que actualmente T. realiza actividades escolares, extraescolares, deportivas, sociales, de las que sólo se encarga y ocupa su progenitora.

"A. M. C/ D. C. M. S/ INCIDENTE AUMENTO CUOTA ALIMENTARIA" -

Expte. N° 9354

Consideró que la propuesta de reducción del porcentaje alimentario por parte del alimentante no sólo carece de justificación suficiente, sino que además implica una profundización del desequilibrio estructural entre las partes. Resaltó que este tipo de violencia estructural no depende exclusivamente del nivel de ingresos de la mujer, ni de su formación profesional o educativa, sino que atraviesa todos los estratos sociales, toda vez que se traduce en una lógica de compensación constante: el varón incumple o reduce su aporte, y la mujer se ve compelida a compensarlo con más horas de trabajo, reducción de espacios personales o actividades recreativas, renunciaciones profesionales y, además, con los costos -económicos, emocionales y de tiempo- que implica recurrir al sistema judicial para reclamar lo que por derecho corresponde al niño.

Explicitó que el monto que se solicitó en la demanda como cuota alimentaria provisoria era el mínimo indispensable para solventar al menos algunas de las necesidades descriptas.

Impugnó el rechazo del pedido de sanción por las manifestaciones del alimentante y su patrocinante, que calificó de misóginas y contrarias a la perspectiva de género, por cuanto es contrario a lo dispuesto en el expediente "T.M. y otra c/ P.S.M. s/ violencia familiar", N° 9252.

Hizo reserva del caso federal.

7.- El incidentado contestó el traslado del recurso de inaplicabilidad de ley deducido (presentación del 9/5/2025, 9:01 horas).

Solicitó, por los motivos que expuso, el rechazo de la impugnación, con costas.

8.- La Cámara de Apelaciones concedió el recurso articulado, con efecto suspensivo (5/6/2025).

9.- Arribadas las actuaciones a esta instancia, se corrió vista de ley al Ministerio Público de la Defensa.

En respuesta, dictaminó el señor Defensor General de la Provincia, doctor Maximiliano F. Benítez (1/7/2025).

Propició se haga lugar a la vía extraordinaria deducida, casando la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones y disponiendo la confirmación del pronunciamiento de primera instancia.

10.- Resumidos los antecedentes relevantes para la definición de las cuestiones planteadas, como previo, recuerdo que el análisis preliminar de admisibilidad, previsto expresamente en nuestro ordenamiento procesal, indica que cuando el medio de impugnación se interpuso ante el mismo organismo jurisdiccional que dictó la resolución recurrida aquél sea llevado a cabo en dos oportunidades, la primera por la cámara que analiza el cumplimiento de los requisitos formales de admisibilidad y de fundabilidad del planteo recursivo (artículos 276, 280 y 281 del código procesal civil y comercial), y la segunda por

"A. M. C/ D. C. M. S/ INCIDENTE AUMENTO CUOTA ALIMENTARIA" -

Expte. N° 9354

esta sala.

Conforme a las exigencias técnicas del recurso se debe efectuar el directo cuestionamiento de la sentencia definitiva de segunda instancia del cual derive una crítica y un ataque pertinentes a su fundamentación, que demuestren la errónea aplicación de la ley y/o doctrina legal emanada de este tribunal.

No obstante la literalidad de la norma, se admite por vía pretoriana el análisis de cuestiones de hecho y prueba reservadas en principio a la magistratura de las instancias ordinarias, cuando se alegue y demuestre absurdidad o arbitrariedad en su valoración.

11.- Bajo tales parámetros ingreso al tratamiento de la pieza recursiva.

En este cometido, verifico que el resolutorio atacado resulta definitivo tanto en la valoración de los elementos probatorios incorporados hasta el momento, como por los efectos expansivos que recaen directamente sobre el superior interés del menor de edad (artículos 276 y 277 del Código Procesal Civil y Comercial).

Asimismo advierto que la querella cumplió con la carga de debida fundamentación que impone el artículo 280, segundo párrafo, del ordenamiento de rito, en tanto apuntó de manera concreta y suficiente dónde radican los vicios que

denunció concretados en el decisorio en crisis.

12.- Habilitada la revisión pretendida, adelanto que la recurrente llegó asistida de razón respecto a la cuota alimentaria establecida.

El veredicto recurrido detrajo en un 30% la condena dispuesta en primera instancia en concepto de cuota alimentaria en favor del niño T., hoy con 9 años de edad (fecha de nacimiento 5/7/2016, según copia del acta de nacimiento en presentación del 16/5/2024, 20:06 horas).

Esa quita se sustentó en el convenio que la incidentada y el incidentado suscribieron en el año 2018, la correlación en que los montos de aquél entonces tenían respecto de su equivalente en el parámetro salario mínimo, vital y móvil, el monto peticionado por la progenitora como alimentos provisorios, y el tiempo que el progenitor se encuentra al cuidado del niño.

Sin embargo, ninguna de estas aristas da respuesta al desarrollo de la integridad psico-físico-espiritual de un niño que hoy cuenta con 9 años de edad, quien está al cuidado casi exclusivo de su madre, de las circunstancias y posibilidades de ambas partes, lo que sí fue detalladamente valorado por la magistrada de primera instancia al brindar los fundamentos de la sentencia oral dictada en audiencia del 23/8/2024.

Es decir, a los fines de este incidente no es útil tomar como parámetro lo que las partes pudieron haber acordado cuando el pequeño T. contaba con 2 años de edad, puesto que es de público y notorio que las necesidades para el

"A. M. C/ D. C. M. S/ INCIDENTE AUMENTO CUOTA ALIMENTARIA" -

Expte. N° 9354

desarrollo de la persona humana en uno y otro estadio de la vida son diametralmente distintas. Sólo a modo de ejemplo cabe enunciar lo relacionado con escolaridad (obligatoria), esparcimiento, deporte, vida en relación, alimentación.

Y es preciso que este dato harto evidente sea percibido también por el padre del menor, resultando desafortunada la consideración que cargó en disfavor de los intereses de T. que la señora A., hace casi 7 años atrás, cuando su hijo comenzaba su vida de infante, conviniera determinado monto dinerario con el demandado. Es como pedirle a la madre del menor de edad que además de hacerse cargo del pequeño la mayor parte del tiempo (conforme las cláusulas del convenio referido), también debiera hacer futurología respecto de las necesidades que habría de tener su hijo cuando transitara su niñez intermedia o etapa escolar.

Las circunstancias fácticas cambiaron por el solo hecho del crecimiento del niño, y la falta de recursos para la satisfacción de sus necesidades también, puesto que fue preciso la promoción de este incidente a tal efecto.

Esta cuestión fue expuesta en forma clara por la judicante de primera instancia, y -aunque resulte una obviedad- no fue desvirtuado en este expediente.

Por ello, el anclaje argumental de la sentencia recurrida en este aspecto aparece viciado de absurdidad.

13.- Por su lado, tampoco puede ser mantenido el discurso sentencial que tomó los montos peticionados en calidad de alimentos provisorios ni el tiempo que el progenitor está al cuidado del niño como base para la detracción del 30% de lo fijado en primera instancia.

Lo primero porque, una vez más, los derechos del menor de edad no pueden ser cercenados con sustento en la pretensión cautelar instada por su madre en la urgencia.

Y lo segundo porque tiene ínsita la tacha de arbitrariedad, en tanto nada se especificó respecto al cuidado personal casi exclusivo que la señora A. brinda el niño, que no resulta enervado porque el padre ejerza su derecho deber dos tardes de la semana hábil, y un mediodía/tarde del domingo cada 15 días.

Resultan aplicables al presente conceptos que asenté en anterior ocasión¹, en el sentido que el artículo 660 del Código Civil y Comercial es categórico cuando expresa que *"[l]as tareas cotidianas que realiza el progenitor que ha asumido el cuidado personal del hijo tienen un valor económico y constituyen un aporte a su manutención"*.

La sanción de esta norma vino a reconocer legalmente una situación que demandaba su visualización, esto es la cuantificación de las tareas domésticas en el seno de una familia. Sin embargo, no se ha producido de forma automática una mejora en la redistribución del ejercicio de las labores de cuidado.

¹"B. V. L. c/ R. G. J., R. J. P. y S. S. E. s/ alimentos", Expte. N° 8988, sentencia del 6/6/2024.

"A. M. C/ D. C. M. S/ INCIDENTE AUMENTO CUOTA ALIMENTARIA" -

Expte. N° 9354

La inserción laboral de las mujeres supone una sobrecarga del trabajo cotidiano, quienes deben combinar el trabajo remunerado con el trabajo doméstico sin remuneración. El cuidado proporcionado por las madres y otras mujeres de la familia suele ser llamado un "trabajo de amor", pero nunca es solamente eso: involucra trabajo arduo y responsabilidad, tiempo, energía, dinero y pérdida de oportunidades alternativas².

En la especie, el silogismo sentencial ni siquiera contempló el ejercicio de las referidas tareas a cargo casi exclusivo de la madre, sino que se avocó únicamente a nombrar el escaso tiempo que el niño pasa con su padre, para así restar una porción de la cuota alimentaria fijada en la instancia de origen.

El avance significativo que supone contar con un parámetro como el de la "canasta crianza" no puede verse desdibujado por interpretaciones que lo usen para restar derechos. La "canasta crianza" es el *piso* a tener en cuenta en la cuantificación de la cuota alimentaria, y es desde donde debe partir la valoración de las particularidades de cada caso.

En el caso es **la madre** quien lleva adelante la dirección de la vida del hijo en común con el incidentado y es quien debe relegar su propia

²Herrera, Fernández , de la Torre (directoras); "Tratado de Géneros, Derechos y Justicia. Derecho Civil, derecho de las familias, niñez-salud". Tomo I. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2021, páginas 336/339.

disponibilidad temporal, laboral e intelectual para ello.

Es que no ha sido discutido en esta causa el tiempo que dedica cada una de las partes al cuidado de T.. Su mamá pasa casi todo el tiempo con él, excepto dos tardes en días hábiles y la mitad del día domingo (cada quince días).

Esta invisibilización del cuidado del que vengo haciendo referencia y la ausencia de la dimensión económica que tiene el mismo queda desnuda si, por ejemplo, comparamos la tarea que realiza la madre en esta causa, con el salario del personal para casas particulares que establece para la categoría cuidado de personas con retiro, a la fecha actual, la suma mensual de \$ 412.362,01. Es decir, una persona con un régimen de trabajo de 8 horas diarias de lunes a sábado debe percibir esa suma de dinero, y cada día tiene el triple de horas. Corresponde dimensionar este dato en contraste con una persona que ocupa todos los días y horas del año (menos tres medios días), sin vacaciones, sin pausas, sin francos compensatorios. Eso vale el cuidado al día de la fecha en la República Argentina en zonas como la de Entre Ríos (hay zonas desfavorables donde hay un adicional extra).

Además tampoco hay margen para que pase desapercibida como **ítem independiente** del cuidado en términos efectivos o materiales, la **carga mental** que conllevan tanto el cuidado de niños, niñas y adolescentes, como la gestión de las tareas del hogar. Es imperante que esa sobrecarga o esfuerzo psicológico ínsito en la planificación, coordinación y protección de la vida familiar

"A. M. C/ D. C. M. S/ INCIDENTE AUMENTO CUOTA ALIMENTARIA" -

Expte. N° 9354

e individual de sus miembros sea reconocida y sea cuantificada desde una faz productiva.

En tal temperamento no es aceptable lo vertido por el incidentado en su escrito de contestación del traslado del recurso de inaplicabilidad respecto a la insuficiencia de los ingresos que percibiría para hacer frente a la cuota fijada en primera instancia, en tanto ello luce contrario a lo que su parte justificó -en sentido opuesto- al quedar trabada esta litis respecto a que *"la actora se trata de una persona joven, absolutamente capacitada para procurarse sus propios ingresos y de esta manera aportar conjuntamente...resulta oportuno resaltar que la actora omite deliberadamente expresar en su promocional que, además de los ingresos que percibe en forma mensual correspondientes a su trabajo como docente, también se dedica a la realización de eventos gastronómicos y/o alquiler de los elementos necesarios para el desarrollo de tales acontecimientos (mantelería y vajillas de todo tipo, etc...)...*[a] *lo cual, también se le suma la venta de cosas muebles al por menor (venta de joyas, de productos marca "ESSEN", etc)".*

Entonces, si en palabras del propio demandado la madre de T. debe trabajar en numerosas actividades para poder cumplir con el deber legal de satisfacer las necesidades de su hijo, e ingeniárselas para conseguir el sustento requerido, ¿por qué no correspondería exigir lo mismo al dicente?, en tanto aquél

no ha acreditado ninguna causa que lo incapacite al respecto, y la cuota fijada no luce desproporcionada al confrontarla con las circunstancias de la causa.

Esto también fue marcado en la audiencia del 23/8/2024, y no existen elementos que permitan concluir algo distinto.

Resulta útil traer lo reseñado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC - 31/25 (del 12/6/2025), con relación a que el trabajo de cuidados no remunerado es también un obstáculo para que las mujeres puedan destinar tiempo al autocuidado, el esparcimiento y otras actividades indispensables para su autonomía en condiciones de igualdad respecto de los hombres.

14.- Ahora bien, el abordaje de la queja por la no aplicación de sanción al incidentado y su letrado patrocinante no arrojará mismo resultado, puesto que a más de resultar opinables los términos utilizados en ejercicio del derecho de defensa, la materia sometida oportunamente a consideración de la alzada es privativa de esa instancia de grado, y no se muestra acreditado el vicio señalado como así tampoco la identidad de este caso con lo evaluado por el Tribunal en el antecedente citado por la recurrente.

15.- Por consiguiente, corresponde declarar procedente el recurso de inaplicabilidad de ley deducido por M. A.; CASAR la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones de Concepción del Uruguay, Sala Civil y Comercial, y DEJAR SUBSISTENTE la sentencia oral de primera instancia.

"A. M. C/ D. C. M. S/ INCIDENTE AUMENTO CUOTA ALIMENTARIA" -

Expte. N° 9354

Con costas en todas las instancias al incidentado vencido (artículo 138 de la Ley Procesal de Familia). **ASÍ VOTO.**

A LA CUESTIÓN PROPUESTA EL SR. VOCAL CARLOS FEDERICO TEPSICH DIJO:

Adhiero a la solución propuesta por la Sra. Vocal ponente por compartir en lo sustancial sus fundamentos. **ASÍ VOTO.**

Por último, habiendo mayoría de opiniones, **EL SR. VOCAL EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA DEL STJ, LEONARDO PORTELA**, se abstiene de votar y firmar la presente resolución con arreglo a lo dispuesto por el art. 33 de la LOPJ, texto según ley 10.704.

Con lo que no siendo para más se da por finalizado el acto quedando acordada la siguiente sentencia:

Paraná, 17 de octubre de 2025.

Y VISTO:

Por los fundamentos del acuerdo que antecede se,

RESUELVE:

DECLARAR PROCEDENTE el recurso de inaplicabilidad de ley deducido en fecha 22/4/2025, **CASAR** la resolución de la Sala Civil y Comercial de la Cámara de Apelaciones de Concepción del Uruguay dictada en

fecha 4/4/2025 y, en consecuencia, **DEJAR SUBSISTENTE** la sentencia oral de la primera instancia dictada en la audiencia de fecha 23/8/2024.

IMPONER costas en todas las instancias al incidentado vencido (art. 138 de la Ley Procesal de Familia).

DIFERIR la regulación de honorarios para la oportunidad en que se determinen los correspondientes a las instancias inferiores.

Tener presente la reserva del caso federal.

Notifíquese conforme arts. 1º y 4º Ac. Gral. 15/18 SNE, regístrese y oportunamente devuélvase.

Firmado digitalmente por la Sra. Vocal Gisela N. Schumacher.

Firmado digitalmente por el Sr. Vocal Carlos Federico Tepsich.

Ante mí. En igual fecha se registró. Asimismo, se deja constancia que la presente se suscribe mediante firma digital -Acuerdo Gral. 11/20 del 23-6-2020, Punto 4º) prescindiéndose de su impresión en formato papel.

Firmado digitalmente por Sebastián Emanuelli, Secretario.